

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
עופר כסיף
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/955

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 31, אחרי פסקה 5 יבוא :
- "(6) מכירת תכשיר רשום מציל חיים, כפי שקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות ; בפסקה זו –
- "סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994² ;
- "תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981³.
2. צווים ראשונים ראשונים כאמור בסעיף 31(6) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יפורסמו לא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד תחילתו של חוק זה.

דבר הסבר

חולים רבים נזקקים לטיפול תרופתי שיציל את חייהם ונאלצים לשאת, בלית ברירה, במלוא הנטל של עלות התרופות.

מטרתה של הצעת החוק היא להקל על חולים אלו ולהוזיל עבורם את עלות רכישת התרופות באמצעות מתן פטור ממס ערך מוסף לתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות. בהצעה זו, הסמכות לקביעת רשימת התכשירים מצילי החיים נתונה בידי שר הבריאות בהתאמה לחוק בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/869), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1488) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/5548), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/310), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/616) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1039), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/75), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3471), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/25/136) ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/954).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2390), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1348 ; פ/23/627 ; פ/24/1600 ; פ/24/3397).

הצעת החוק זהה לפ/24/3397 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)